מִצְוָה תרה

לֹא תִּשְׁכָּח (לֹא תַּעֲשֶׂה שם״כ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִשְׁכַּח מַה שֶּׁעָשָׂה וְהֵרַע לָנוּ עֲמָלֵק בְּצֵאתֵנוּ מִמִּצְרַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה, יט) ׳לֹא תִּשְׁכָּח׳.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ בְּסִפְרִי (פר׳ כי תצא פו) ״זָכוֹר״א בַּפֶּה ׳לֹא תִּשְׁכָּח׳ בַּלֵּב׳, שֶׁהַחִיּוּב בָּזֶה לְסַפֵּר לַבָּנִים עִנְיַן עֲמָלֵק. וְרָמַז בָּזֶה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם עִנְיַן עֲמָלֵק לְזְמַן הַגָּלוּת, כִּי בִּהְיוֹתֵנוּ בָּאָרֶץ אָמַר ׳זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק וְגוֹ׳. וְהָיָה בְּהָנִיחַ ה׳ אֱלֹקֶיךָ לְךָ וְגוֹ׳ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק׳ (דברים כה, יז יט), וְכַאֲשֶׁר לֹא תִּהְיֶה בָּאָרֶץ רַק ׳מִתַּחַת

משנה הלכות

בזה כלום, ועיין רמב״ם בספר המצוות מצוה קפ״ט. ובחידושי הארכתי[י], ועיין מנחת חינוך שנסתפק למה לא נתחייבו הנשים בזה, ולפי מה שכתבתי פשוט דהנשים פטורים מזה, וקל להבין.

תרה) גדרי הלאו. אסור לנו לשכוח אשר עשה לנו עמלק, והשוכח מה שעשה לנו עמלק עובר בלאו זה, לבד העשה שנתבאר לעיל[ב]. והנה החינוך (מצוה תר״ג) כתב ד׳מצוה זו נוהגת בזכרים דלהם לעשות מלחמה׳, והמנחת חינוך תמה עליו דמנא ליה דהזכירה מטעם מלחמה, דילמא אף לאחר ביאת המשיח נצטרך לזכור עיין שם. ופלא על הגאון ז״ל שלא זכר עת כתבו, דכן הדבר מפורש בתרגום יונתן וזה לשונו ׳והיה כד יניח ה׳ אלקכון לכון מכל בעלי דבביכון וכו׳ תמחון ית דוכרנא דעמלק מתחות שמיא

ואפילו ליומי מלכא משיחא לא תתנשי׳ עד כאן, וראיה ברורה להמנחת חינוך ז״ל. ועלה אם כן לפי סברא זו דגם על נשים איכא מצוה דזכירה, אף דלענין מלחמה אינה בנשים. ועיין לעיל במצוה תר״ג מתי זמן זכירה זו.

קריאת פרשת זכור. והנה תיקנו לנו חז״ל לקרוא פרשת זכור פעם אחת בשנה, ויש אומרים דקריאתה דאורייתא[ג], וצריכים כולם לשמוע הקריאה אנשים ונשים, ואם הוא במקום שאין שם מנין ילך למקום שיש מנין לשמוע. ולעניות דעתי דזה דוקא אם לא שמעו קריאתה בזמנה על הסדר, דאם שמעו על הסדר בשנה זו אם כן פרשת זכור הוה כבר פעם שנית בשנה, ואולי משום דצריך כוונה למצוה ועל הסדר אינו מכוון למצות זכור. וקבעו שבת שלפני פורים כי דין הוא לקרותה בפורים

י. עיין שו״ת משנה הלכות ח״ה סי׳ ש״י. **תרה) א.** דברים שם יז. **ב.** רמב״ם הל׳ מלכים פ״ה ה״ה. **ג.** או״ח סי׳ תרפ״ה ס״ז.

הַשָּׁמַיִם׳ (שם, יט) כְּלוֹמַר מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים בַּגָּלוּת אָז לֹא תּוּכַל לִזְכֹּר עִנְיַן עֲמָלֵק בְּפֹעַל וּבְמַעֲשֶׂה, אֲבָל ׳לֹא תִּשְׁכָּח׳ עַל כָּל פָּנִים בְּחוּץ לָאָרֶץ לֹא תִּשְׁכַּח מִפִּיהֶם (אברבנאל דברים שם יז-יט.)[ד]. וּלְפִי שֶׁעֲמָלֵק וְשָׁרוֹ הוּא שָׁרוֹ שֶׁל עֵשָׂו, וְאִי אֶפְשָׁר לִפֹּל שָׂרוֹ שֶׁל עֵשָׂו עַד בִּיאַת גּוֹאֵל צֶדֶק מִכֹּחַ בִּרְכַּת אָבִינוּ יִצְחָק ׳וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ׳ וְגוֹ׳ (בראשית כז, מ), וַהֲרֵי הוּא הַכֶּלֶב הַנּוֹשֵׁךְ, וְשָׁרוֹ שֶׁל עֵשָׂו הוּא סַמָּאֵל הוּא הַשָּׂטָן הוּא הַיֵּצֶר הָרָע[ה], אֲבָל לֶעָתִיד שֶׁתִּתְקַיֵּם בִּרְכַּת יִצְחָק בִּמְלֹאָהּ יִהְיוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יְרֵאֵי ה׳, אֲזַי ׳תִּמְחֶה׳ שְׁמוֹ שֶׁל עֵשָׂו וְיִמָּחֶה זַרְעוֹ שֶׁל עֲמָלֵק, וְזֶה הַטַּעַם ׳זָכוֹר וְגוֹ׳. וְלֹא יָרֵא אֱלֹקִים. וְהָיָה בְּהָנִיחַ וְגוֹ׳ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק׳ וּ׳מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם׳ יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִלְּהַזְכִּירוֹ[ו].

מראה מקומות עיין במצוה תר״ג.

משנה הלכות

מענינו דיומא, כי המן הרשע היה מזרע עמלק, ורצו להודיע שנצטווינו בזכירה זו עוד קודם נס זה שנעשה עם המן קבעו קודם פורים שלא יטעו שעל נס פורים נתקן. ובפורים קורין (שמות יז, ח) ׳ויבוא עמלק׳ גם כן מטעם זה, בני הישובים שלא שמעו הקריאה בפרשת זכור בשבת על כל פנים ישמעו הקריאה בפורים ויצאו בדיעבד[ז], ויש חולקין[ח] והראשון נראה עיקר[ט]. מי שהוא אנוס ואין לו מנין יקרא פרשה זו בנגינות וטעמים בספר תורה בלא ברכה[י], ואם אין לו ספר תורה יקרא בחומש, קטן אינו עולה למפטיר בשבת זו[יא], ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

ד. וכן באברבנאל שמואל א טו, ג. **ה.** עיין בזוה״ק ח״ג קס. ״עמלק יושב בארץ הנגב׳ הא יצרא בישא׳. ועיין בתיקו״ז ס. ׳סמאל דאיהו יצר הרע׳. ובזוה״ק ח״א קע. ׳שרו של עשו היה, ואיהו סמאל׳. ובב״ב טז. ׳הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות׳. **ו.** עיין אלשיך דברים כה, יז-יט. **ז.** מגן אברהם שם. **ח.** משנה ברורה שם ס״ק ט״ז. **ט.** ועיין חכמת שלמה שם להגאון ר׳ שלמה קלוגר. **י.** רמ״א שם. **יא.** מגן אברהם סי׳ רפ״ב ס״ק ט.

פָּרָשַׁת כִּי תָבוֹא יֵשׁ בָּהּ ג׳ עֲשִׂין וְג׳ לָאוִין

מִצְוָה תרו

מִצְוַת קְרִיאַת פָּרָשַׁת בִּכּוּרִים (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ״ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִקְרוֹת פָּרָשַׁת הַבִּכּוּרִים מֵ׳אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי׳ עַד ׳אֲשֶׁר נָתַתָּה לִי ה״ (דברים כו, ה) בְּעֵת שֶׁנָּבִיא בִּכּוּרִים לַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר ׳וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹקֶיךָ׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁעִקַּר קַבָּלַת אֱלֹקוּת וְיסוֹד הַשְׁלֵמוּת הוּא שֶׁנַּאֲמִין כִּי ׳לַה׳ הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ׳[א], וְהוּא אֲדוֹנֵנוּ וְאֵין עוֹד אַחֵר, וְשֶׁהוּא הַמַּשְׁגִּיחַ וְהַמַּשְׁפִּיעַ כָּל טוּבוֹתֶיהָ. וְלֹא יַחְשֹׁב הָאָדָם שֶׁהָאָרֶץ הוּא שָׁלוֹ וְכֹחוֹ וְעֹצֶם יָדוֹ עָשָׂה לוֹ כָּל חֵילוֹ, כִּי זֶה פְּרִיקַת עֹל וּמוֹרָא שָׁמַיִם מֵעָלָיו, וְלָזֶה ׳וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ׳ (דברים שם א), כְּלוֹמַר אַחַר שֶׁתְּנוּחַ מִכָּל הָאוֹיְבִים[ב] וְתָבֹא אֶל הָאָרֶץ בְּתִתּוֹ ה׳ לְךָ מַתַּנַת חִנָּם וְתֵשֵׁב

משנה הלכות

תרו) סדר הקריאה. המביא ביכורים לבית המקדש משדהו (עיין לעיל מצוה צ״א) משהגיע להר הבית נוטל סלו על כתיפו וקורא הפסוק (דברים כו, ג) ׳הגדתי היום׳ וגו׳, ואחר כך מוריד הסל וקורא מ׳ארמי עובד אבי׳ וגו׳ (שם, ה) עד גמר כל הפרשה (שם, י)[ג]. ומצוה לקרוא בלשון הקודש[ד] ובקול רם[ה], חיסר תיבה אחת לא יצא וחוזר וקורא, ואסור להוסיף על הקריאה הזו[ו]. בראשונה כל מי שהיה יודע לקרות קורא וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין אותו, נמנעו אלו שאין יודעין לקרות מלהביא כדי שלא יכלמו, התקינו בית דין שיהיו מקרין את מי שהוא יודע כמו שאינו יודע[ז].

המביאין ואין קורין. ואלו מביאין ולא קורין האשה והטמטום והאנדרוגינוס והאפטרופסין והעבד והשליח לפי שאינן יכולין לומר ׳אשר נתת לי׳ (דברים שם י)[ח]. הגר מביא וקורא כן כתב הרמב״ם ז״ל[ט] וחלקו עליו הפוסקים כיון דלא נחלו את הארץ[י]. הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו מביא ואינו קורא, קנה שלש מביא וקורא[יא]. הפריש ביכוריו ומכר שדהו מביא ואינו קורא[יב].

תרו) א. ע״פ תהלים כד, א. **ב.** עיין דברים כה, יט. **ג.** רמב״ם הל׳ ביכורים פ״ג הי״ב. **ד.** שם ה״י. **ה.** מנחת חינוך ע״פ סוטה לב. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** רמב״ם שם הי״א. **ח.** שם פ״ד ה״ב. **ט.** שם ה״ג. **י.** עיין רדב״ז ומשנה למלך, ומנחת חינוך. **יא.** רמב״ם שם ה״ד וה״ז. **יב.** שם ה״ה.

בָּהּ הַשְׁקֵט וָבֶטַח אִישׁ תַּחַת גַּפְנוֹ וְתַחַת תְּאֵנָתוֹ, צִוֵּה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁבְּכָל שָׁנָה נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה בְּדִבּוּר וּבְמַעֲשֶׂה שֶׁיִּתְפָּרְסֵם בּוֹ הָאֱמוּנָה הָאֲמִתִּית (עיין אברבנאל דברים כו, א-ב). וְיוֹדֶה בְּקוֹל רָם בְּפִיו וּבִשְׂפָתָיו יְכַבְּדוֹ, וַיַּזְכִּיר הָרָעוֹת שֶׁעָבְרוּ עָלֵינוּ מִימוֹת אָבִינוּ יַעֲקֹב וְעַד עַכְשָׁו, וְהִצִּילָנוּ ה' בָּרוּךְ הוּא מִכֻּלָּם. וְאַחַר הַשֶּׁבַח וְהַתּוֹדָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְבַקֵּשׁ מִלְּפָנָיו לְהַתְמִיד הַבְּרָכָה עָלָיו וְעַל כָּל עַם יִשְׂרָאֵל (עיין חינוך). וּבָזֶה כְּבָר יָצָא כְּדֵי חוֹבָתוֹ לְהוֹרוֹת שְׁלַהַ' הָאָרֶץ וְהוּא בַּעַל הַשָּׂדֶה, וְהוּא הַנּוֹתֵן הַתְּבוּאָה וְהַזֶּרַע לִזְרֹעַ, וְנִכְנָע לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ (עיין אברבנאל שם).

ביכורים פרק ג, סוטה ל"ב. רמב"ם הל' ביכורים פ"ג, ספר המצוות מצות עשה קל"ב, סמ"ג עשין ק"מ.

משנה הלכות

המוכר שדהו לפירות הלוקח מביא ואינו קורא, בעל מביא בנכסי אשתו וקורא[יג]. כהנים ולויים מביאים וקוראים שיש להם שדה מגרש[יד]. אבדו ביכוריו קודם שהביאן להר הבית והפריש אחרים מביא ואינו קורא[טו].

שאר פרטים. וכתב החינוך 'ומזה יש ללמוד בתפילותינו ובתחנונינו לפני השם ברוך הוא לדקדק מאוד להיזהר בלשון, שאין לומר לפני השם יתברך כי אם בדקדוק גדול' ושפתים ישק. הפריש ביכוריו ויבש המעיין או נקצץ האילן מביא ואינו קורא שהרי הוא כמי שאין לו קרקע[טז], וכן שטפה נהר שדהו. הביא ביכוריו וקרא וחזר והביא ממין אחר אינו קורא, דפעם אחת בשנה קורא[יז]. ואינו קורא אלא מעצרת ועד אחר סוכות, הביא ביכוריו לאחר חג הסוכות עד חנוכה, אף על פי שהפרישן קודם החג, מביא ואינו קורא שנאמר (דברים כו, יא) 'ושמחת' ואין קריאה אלא בשעת שמחה, מחג השבועות עד לאחר חג הסוכות[יח]. ונוהג בזמן שבית המקדש קיים ובארץ ישראל, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן.

יג. שם ה"ו. **יד.** שם ה"ג. **טו.** שם ה"ט. **טז.** שם הי"ב. **יז.** שם הי"א. **יח.** שם הי"ג.

מִצְוָה תרז

וִדּוּי מַעֲשֵׂר (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ״ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִתְוַדּוֹת לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שֶׁעָשִׂינוּ כָּל מַה שֶּׁצִּוָּנוּ בְּהוֹצָאַת הַמַּעַשְׂרוֹת וְהַתְּרוּמוֹת וְלֹא הֶחֱזַקְנוּ בָּהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כו, יג) 'וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹקֶיךָ בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הֱיוֹת כִּי עִנְיַן הַתְּרוּמוֹת וְהַמַּעַשְׂרוֹת דָּבָר גָּדוֹל הוּא, וְגַם כִּי בָּהֶם תָּלוּי מִחְיַת מִשְׁרְתֵי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא וּבָהֶם תָּלוּי הַבְּרָכָה בָּאָרֶץ וּבַפֵּרוֹת, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ (תענית ט.) ''עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר' (דברים יד, כב) בִּשְׁבִיל שֶׁתִּתְעַשֵּׁר', צִוָּה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהַפְרִישָׁם וּלְתִתָּם לְכָל אֶחָד חֶלְקוֹ הָרָאוּי לוֹ עַד שֶׁלֹּא יִשָּׁאֵר אֶצְלוֹ שׁוּם דָּבָר מֵחֶלְקֵי הַמַּתָּנוֹת

משנה הלכות

תרז) גדרי המצוה וסדר הוידוי. מצות עשה להתוודות לפני ה' אחר שמוציאין כל המתנות שבזרע הארץ, וזה נקרא 'וידוי מעשר'[א]. וידוי זה מתוודין לאחר שנת מעשר עני כלומר לאחר שנה השלישית ושנה השישית שבשמיטה[ב]. זמן הוידוי במנחה ביום טוב האחרון של פסח של רביעית ושביעית[ג]. ואין מתוודין אלא ביום, וכל היום כשר לוידוי אלא שנהגו במנחה[ד]. ונאמר בכל לשון, רצו רבים להתוודות כאחד מתוודים, ומיהו מצוה מן המובחר שכל אחד יתוודה לעצמו[ה]. קודם שיתוודה צריך לקיים מצות ביעור, כלומר שיתן כל המתנות למי שמגיעין[ו]. יש לו פירות טבל מפרישם, ונותן התרומה לכהן והמעשר ללוי ומעשר עני לעני ומעשר שני פודה ומאבד הפרוטה שחילל עליה, אין לו מטבע קטנה לחלל מחלל על פרי השוה פרוטה[ז]. וערב יום טוב האחרון של חג הפסח עושין הביעור[ח]. פירות שלא הגיעו לעונת המעשרות בשעת הביעור אין מעכבין אותו מלהתוודות ואינו חייב לבערן[ט]. היו פירותיו רחוקים ממנו והגיע יום הביעור קורא שם למתנות ומזכה אותן להראוי על גבי קרקע או למי שזוכה להן לבעליהן ומתוודה למחר[י].

פרטי דינים. הפריש המתנות שלא על הסדר או שנשרף טבלו או הפריש בטומאה

תרז) א. רמב"ם הל' מעשר שני פי"א ה"א. יו"ד סי' של"א סקל"ח. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד סקל"ט. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם סק"מ. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם סקמ"א. **ו.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם סקמ"ב. **ז.** רמב"ם שם ה"ח. **ח.** שם ה"ז. **ט.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם סקמ"ב. **י.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם סקמ"ג.

הָרְאוּיוֹת לָתֵת לַכֹּהֲנִים וְלַלְוִיִּם וְלָעֲנִיִּים (חינוך). וְלֹא הָיָה מִתְוַדֶּה אִם נִשְׁאַר מֵשֶׁהוּ בְּחֶלְקוֹ, וְכָל שֶׁשָּׁהָה מֵעַשְׂרוֹתָיו הִצְרִיכוֹ הַכָּתוּב לְבַעֲרוֹ מִן הַבַּיִת בְּעֶרֶב יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל פֶּסַח שָׁנָה הַשְּׁלִישִׁית שֶׁמַּפְרִישִׁין בָּהּ מַעֲשַׂר עָנִי, וְהָיָה מִתְוַדֶּה בְּיוֹם טוֹב אַחֲרוֹן שֶׁל פֶּסַח בְּמִנְחָה. וּלְפִי שֶׁדַּעְתּוֹ שֶׁל אָדָם לָהוּט אַחַר מָמוֹן, וַאֲפִלּוּ הִפְרִישׁ הַמֵּתָּנוֹת לְפָעָמִים יַעֲכְּבֵם בְּבֵיתוֹ וְלֹא יִתְּנֵם לְהָרָאוּי לוֹ, וְעַל כָּל פָּנִים יִתְרַשֵּׁל בִּנְתִינָתָם, צִוָּה הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא בְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁיָּבוֹאוּ לְהִתְוַדּוֹת לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שֶׁעָשָׂה כְּכָל מַה שֶּׁנִּצְטַוָּה בְּבַעוּר הַקֹּדֶשׁ וּבִמְסִירָתוֹ, וְלֹא יוּכַל לְהִתְרַשֵּׁל יוֹתֵר וְלוֹמַר 'בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת וְגַם נְתַתִּיו וְגוֹ' שָׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהָי עָשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי' וְהוּא לֹא עָשָׂה״א, אֶלָּא יְקַיֵּם הַכֹּל וְיִתְבָּרֵךְ בִּבְרָכַת ה'.

מעשר שני פרק ה, סוטה ל״ב: רמב״ם הל׳ מעשר שני פי״א, ספר המצוות מצות עשה קל״א, סמ״ג עשין קל״ח.

משנה הלכות

אינו מתוודה דהרי לא קיים הכל, ודובר שקרים לא יכון לפני השי״ת[יב]. ומצוה להתוודות במקדש, ואם התוודה בכל מקום יצא[יג]. ונוהגת מצוה זו בזמן הבית בזכרים, ולדעת הרמב״ם[יד] והשולחן ערוך[טו] נוהגת גם בזמן הזה. ויש מקשים כיצד יאמר 'ולא ביערתי ממנו בטמא'[טז] כיון שכולנו טמאי מתים, וראיתי לתרץ כיון שבזמן הזה כל הפרשה היא בטומאה אין כאן עבירה וקפידה. ויש מהדרים אחר המצוות, לומר ביום טוב שביעי של פסח בשלישית, וברביעית, בזמן הזה מן 'בערתי הקודש' עד 'ארץ זבת חלב ודבש', ויש אומרים לקרוא בספר תורה במנחה ביום טוב של פסח האחרון פרשת (דברים כו, יב-טו) 'כי תכלה לעשר' עד 'ארץ זבת חלב ודבש'.

יא. עיין חינוך. **יב.** רמב״ם שם הי״ג והט״ו. יו״ד שם סקמ״ד. **יג.** רמב״ם שם ה״ו. **יד.** שם ה״ד. **טו.** יו״ד שם סק״מ. **טז.** דברים כו, יד.

מִצְוָה תרח

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בַּאֲנִינוּת (לֹא תַעֲשֶׂה שם״ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בַּאֲנִינוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כו, יד) 'לֹא אָכַלְתִּי בְאֹנִי מִמֶּנּוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַקָּדָשִׁים שֻׁלְחָן גָּבוֹהַּ הֵם, וְאֵין רָאוּי לְמִי שֶׁדּוֹאֵג וְכוֹאֵב לְבָבוֹ מְאֹד לִקְרַב אֶל שֻׁלְחַן הַמֶּלֶךְ, אוּלַי יִתְגָּאֵל, וְעַל דֶּרֶךְ מָשָׁל בְּעֵין הַכָּתוּב (אסתר ד, ב) 'כִּי אֵין לָבוֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שָׂק' (חינוך. וטעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה שנז). גַּם כִּי בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים תִּמָּצֵא כַּפָּרָה עַל הַבְּעָלִים, וְכָעִנְיָן שֶׁאָמְרוּ (פסחים נט:) 'כֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִים', וְאֵין

משנה הלכות

תרח) אי הוו לאו. דעת הרמב״ם[א] והחינוך ועוד, שהאוכל מעשר שני באנינות דאורייתא בירושלים עובר בלאו ולוקה, ודעת הרמב״ן[ב] והסמ״ג דאינו עובר בלאו ולא הוה אלא בעשה, וכן איפליגו נמי לענין אוכל בקדשים באנינות דלדעת הרמב״ם והחינוך בלאו, ולדעת הרמב״ן והסמ״ג בעשה[ג].

גדר אנינות. והנה אנינות דאורייתא הוא כל שיש לו מת שחייב להתאבל עליו מהתורה, ויום המיתה הוה אונן דאורייתא, ובלילה מותר מן התורה דכתיב (וירא י, יט) 'ואכלתי חטאת היום', ודרשו (זבחים ק:) 'היום אסור ובלילה מותר', ומיהו מדרבנן אסור בלילה וכן כל הזמן שנשתהה המת לאחר יום המיתה בלא קבורה הוה אונן דרבנן[ד], נשתהה המת זמן הרבה מחמת המלכות לאחר שנתייאשו מלקברו אינו אונן עוד[ה].

חוץ מירושלים. האוכל חוץ לירושלים לוקה מרדות מדרבנן[ו]. פירות שהיו בירושלים ויצאו לוקין עליהם מן התורה מלאו ד'לא תוכל לאכול' (עיין לעיל מצוה תמ״ב), וגם מרדות על אנינות, לא היו הפירות בירושלים מעולם לוקים אותו מרדות על אכילת מעשר ומרדות על אנינות[ז].

שאר פרטים. אבילות אשתו נשואה אינו אלא דרבנן, ולכן האוכל באנינות אשתו שמתה לוקה מרדות, ספק אונן אסור במעשר[ח], וספק אונן כגון שהיה ספק בן שבעה לראשון או בן תשעה לאחרון, וכיוצא בזה. מת לו תינוק בן יומו במנחת חינוך פשיטא ליה דלוקה מדאורייתא על אכילתו,

תרח) א. הל' מעשר שני פ״ג ה״ה. **ב.** ספר המצוות שורש ח. **ג.** רמב״ם שם ה״ז. ועיין מנחת חינוך. **ד.** רמב״ם שם ה״ו. **ה.** יו״ד סי' שמ״א ס״ד. **ו.** רמב״ם שם ה״ה. **ז.** עיין מנחת חינוך. **ח.** שם.

סָפֵק כִּי בְּאָכְלָם אֶת קָדְשֵׁיהֶם הָיוּ אוֹכְלִים בְּכַוָּנָה נְכוֹנָה וּבְדַעַת שָׁלֵם, וְכָל תְּנוּעוֹתֵיהֶם נְכוֹנוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וּבְהִיוֹת הָאָדָם מְצַעֵר וְדוֹאֵג וְחָרֵד בְּיוֹם מוֹת קְרוֹבוֹ שֶׁהוּא אוֹנֵן עָלָיו, וּמֵעָיו חֲמַרְמְרוּ עָלָיו, אֵין דַּעְתּוֹ מְיֻשֶּׁבֶת וְכַוָּנָתוֹ טְרוּדָה, וְאֵין רָאוּי לֶאֱכֹל קָדְשֵׁי שָׁמַיִם (חינוך). וְהָאַבְרַבְּנָאל (דברים כו, יב-טו) פֵּרֵשׁ ׳לֹא אָכַלְתִּי בְאֹנִי מִמֶּנּוּ׳, כְּלוֹמַר עִם הֱיוֹתוֹ מַעְשַׂר עָנִי וְהָיָה לוֹ עֲנִיּוּת הַרְבֵּה לֹא מָצָאתִי הֶתֵּר לֶאֱכָלוֹ ׳מִמֶּנּוּ׳ לוֹמַר גַּם אֲנִי עָנִי, וְיִהְיֶה ׳אֹנִי׳ מֵעֹנֶן דַּלּוּת וַעֲנִיּוּת, כְּמוֹ ׳בֶּן אוֹנִי״ (בראשית לה, יח), וּדְבַר פֶּלֶא הוּא. וְעַיֵּן אִבְּן עֶזְרָא (דברים שם יד).

מעשר שני פרק ה, יבמות עג: עד. מכות יט: פסחים צא: זבחים צט.: רמב״ם הל׳ מעשר שני פ״ג, ספר המצוות לֹא תעשה ק״נ-קנא-קנב, סמ״ג לאוין רס״ב-רסג-רסד.

מִצְוָה תרט

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּטֻמְאָה (לֹא תַעֲשֶׂה שם״ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּטֻמְאָה אֲפִלּוּ בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כו, יד) **׳וְלֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטֻמֵּא׳.**

משנה הלכות

ולעניות דעתי דאין לוקין עליו כיון דלא יצא מדי ספק נפל, ואם ברור לו שכלו חדשיו לוקה. מת שמת בשבת או יום טוב, אף דאסור לנהוג אבילות בפרהסיא אונן הוי לענין מעשר ואסור לאכול[ט]. והמנחת חינוך נסתפק בסיכה באנינות מה דינו, ועיין ברמב״ן (דברים כו, יד) ׳לא אכלתי באוני ממנו׳. מעשר שני של דמאי מותר לאכול באנינות[י]. ונוהג איסור זה בזמן הבית בזכרים ונקבות, ובזמן הזה אין אוכלין מעשר שני בכלל כיון שכלנו טמאי מתים אנן, ה׳ יטהרנו ויקדשנו בקדושתו העליונה אמן.

תרט) גדרי האיסור. האוכל מעשר שני בטומאה, בין שהמעשר שני טמא והאוכל טהור ובין שהאוכל טמא והמעשר טהור, במזיד ובהתראה לוקה, ואינו לוקה אלא האוכלו בירושלים וקודם שיפדה, אכלו בטומאה חוץ לירושלים לוקין אותו מכת מרדות[א]. ואם נכנס לירושלים וחזרו

ט. שם. **י.** רמב״ם שם ה״ח. **תרט) א.** רמב״ם הל׳ מעשר שני פ״ג ה״א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁשִּׁבַּאַרְנוּ כַּמָּה פְּעָמִים בְּעִנְיַן הֶרְחֵק הַקֹּדֶשׁ מִן הַטֻּמְאָה[ב], וּלְפִי שֶׁמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי קֹדֶשׁ הוּא אָסוּר לְאָכְלוֹ בְּטֻמְאָה בְּכָל שְׁאָר קָדָשִׁים. וְאָמַר ׳בְּטֻמְאַ׳ בְּכָל אֹפֶן, בֵּין שֶׁאֲנִי טָמֵא וְהוּא טָהוֹר, וּבֵין שֶׁאֲנִי טָהוֹר וְהוּא טָמֵא[ג], כִּי צָרִיךְ הַכָּנַת הָאִישׁ לַעֲשׂוֹת הַמִּצְוָה שֶׁעַל יָדוֹ יָבֹא הַשֶּׁפַע וְיַשְׁפִּיעוּ עָלָיו מִן הַשָּׁמַיִם, וַהֲכָנַת הַדָּבָר הַמִּצְוָה שֶׁעַל יָדוֹ יָבֹא הַשֶּׁפַע, וְעַל זֶה אָמַר ׳וְלֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטֻמְאַ׳ שֶׁהוּא הֲכָנַת הַמְקַבֵּל, אָמַר שֶׁ׳לֹא אָכַלְתִּי׳ בְּהִיוֹתִי טָמֵא בְּלִתִּי מוֹכָן לְקַבֵּל שֶׁפַע קְדֻשַּׁת בְּרָכָה, וְגַם לֹא בְּהִיוֹתוֹ בְּלִתִּי מוֹכָן הַנָּאֱכָל לָבֹא עַל יָדוֹ שֶׁפַע שֶׁהוּא בְּהִיוֹת הַמַּעֲשֵׂר טָמֵא (עיין אלשיך דברים כו, יב-יד). וְעִנְיַן ׳לֹא בִעַרְתִּי׳ לְשׁוֹן בִּעוּר, ׳לֹא בִעַרְתִּי׳ לַעֲשׂוֹתָהּ שַׁלֶּהֶבֶת בְּכִלָּיוֹן חָרוּץ לְשָׂרְפָהּ,

משנה הלכות

והוציאו ואכלו בטומאה לוקה מדאורייתא על ׳לא תוכל לאכול׳ (עיין מצוה תמ״ב) ומכת מרדות אטומאה[ד]. ואפילו להדליק בו את הנר אחר שנטמא אסור עד שיפדה[ה]. טמא שטבל אף על פי שלא העריב שמשו אוכל מעשר שני[ו], ואכילה ושתיה שוין הן[ז]. ולענין סיכה בגמרא (יבמות עד.) ׳אמר ר׳ שמעון בן לוי משום ר׳ סימאי מנין למעשר שני שנטמא שמותר לסוכו שנאמר (דברים שם) ״ולא נתתי ממנו למת׳ למת הוא דלא נתתי הא לחי דומיא דמת נתתי, איזה דבר ששוה בחיים ובמתים זו סיכה׳, והרמב״ם לא הביאו בספר היד משמע דלא קיימא לן דמותר בסיכה, ועיין רמב״ן (דברים שם) ׳לא אכלתי באוני׳. הערל כטמא, ואם אכל מעשר לוקה מהתורה כדרך שלוקה על אכילת תרומה שהתרומה קרויה קודש, ומעשר שני קרוי קודש[ח].

פדיונו ושאר פרטים. מעשר שני שנטמא מותר לפדאו, ופודים אותו אפילו בירושלים ואוכלין את דמיו בטהרה כמעשר שני בירושלים[ט] (עיין לעיל מצוה תמ״ב האיך פודין בזמן הזה והאיך נוהגין בה). לאחר שנפדה מותר לאכלו בטומאה כחולין[י]. אין נותנין פירות מעשר שני לעם הארץ, ולא פירות הלקוחות במעות מעשר שני, ולא מעות מעשר בעין, מפני שהם בחזקת טומאה וחיישינן שיטמאו המעשר שני, מעשר שני של דמאי מותר ליתנו לעם הארץ ויאכלו כנגדו, אין מפקידין מעשר שני אצל חבר שמא ימות, ונמצא המעשר ביד בנו עם הארץ, ומפקידים מעשר שני של דמאי אצל

ב. חינוך. **ג.** יבמות עג: וברש״י דברים שם. **ד.** עיין מנחת חינוך. **ה.** רמב״ם שם ה״ב. **ו.** שם ה״ד. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב״ם שם. **ט.** שם ה״ג. **י.** עיין שם ה״א-ב.

שֶׁכְּשֶׁחָלָה הַקְּדֻשָּׁה עָלֶיהָ הַטֻּמְאָה נִשְׂרֶפֶת (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה שנח). וְלֹא תֹאמַר הַאֵיךְ יָכוֹל לְהַזִּיק הַטֻּמְאָה לְהֶקְדֵּשׁ ה׳, כִּי בֶּאֱמֶת הַקְּדֻשָּׁה בּוֹרַחַת מִמְּקוֹם הַטֻּמְאָה, דַּע זֶה.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תרי

וְלֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לְמֵת (לא תַּעֲשֶׂה שם״ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא מְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לְדָבָרִים שֶׁאֵינָן לְצֹרֶךְ אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וְסִיכָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כו, יד) ׳לֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לְמֵת׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּשְׂמַח הוּא וּבֵיתוֹ וְהַלֵּוִי בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ שֶׁהֵבִיאוּ לִירוּשָׁלַיִם, וְאִם יֵתֵר לוֹ לַעֲשׂוֹת מִמֶּנּוּ דְּבָרִים אֲחֵרִים, וַאֲפִלּוּ לִקְנוֹת דְּבַר מִצְוָה בּוֹ כְּגוֹן תַּכְרִיכִין לְמֵת, מִמֵּילָא תִּתְבַּלְבֵּל הַשִּׂמְחָה כִּי הָאִישׁ הַכְּיֹלֵי יִתְעַנֵּנוּ לִדְבָרִים אֲחֵרִים וְתִתְבַּטֵּל הַכַּוָּנָה

משנה הלכות

עם הארץ[א]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות ובזמן הזה מדרבנן.

תרי) גדרי האיסור. אסור להוציא מעות מעשר שני אלא לצורך אכילה ושתיה, וסיכה בכלל שתיה היא. ואסור לקנות בהם קרקע, או מטלטלים או כלים או בגדים ועבדים, ואסור להוציא ממנו אפילו לצורך מצוה, כגון לתכריכי המת ולארון, ואם הוציא מעשר בשאר דברים עבר בלאו, ויאכל כנגדן ממעותיו בתורת מעשר[א]. ואינו לוקה על לאו זה דכלל בידינו כל שיש בו תשלומין אין בו חיוב מלקות[ב].

סיכה. והוא הדין אם סך משמן מעשר שני עצמו למת שיאכל כנגדו[ג]. ועיין רמב״ן (דברים שם) ״לא אכלתי באוני׳ וכו׳, וראיתי בירושלמי (מעשר שני פ״ב ה״א) ׳רבי אליעזר בשם רבי סימאי אומר ׳לא נתתי ממנו למת׳ מה אנן קיימין אם להביא ארון ותכריכים דבר זה אסור לחי ולמת, איזה דבר שמותר לחי ואסור למת זו סיכה״ עיין שם. ועיין כסף

יא. שם ה״ח. **תרי) א.** רמב״ם הל׳ מעשר שני פ״ג ה״י. וכסף משנה ורדב״ז שם. **ב.** חינוך, ועיין מנחת חינוך. **ג.** מנחת חינוך.

(אור המצות (לאנגנר) ח״ג מצוה קנב). **גַּם כִּי אֵינוֹ מִן הָרָאוּי שֶׁמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי, הֶקְדֵּשׁ גָּבוֹהַּ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ׳שִׂמְחָה׳, יִתְהַפֵּךְ מִשִּׂמְחָה לְיָגוֹן וְיִתְּנֵנוּ לְמֵת. וּמִזֶּה הַטַּעַם ׳אָמַר ר׳ עֲקִיבָא מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ׳לֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לְמֵת׳, שֶׁלֹּא הֶחֱלַפְתִּי אֲפִלּוּ בְּדָבָר טָהוֹר׳** (ספרי פר׳ כי תבוא ז), **כְּלוֹמַר רַבִּי עֲקִיבָא דָּרַשׁ ׳וְלֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ׳ שֶׁלֹּא עָשִׂיתִי מִמֶּנּוּ חֲלִיפִין אֲפִלּוּ בְּדָבָר טָהוֹר הָרָאוּי לַאֲכִילָה, כָּעִנְיָן שֶׁשָּׁנִינוּ** (מעשר שני פ״א מ״א) **׳אֵין מוֹכְרִין וְאֵין מַחֲלִיפִין אוֹתוֹ, וְלֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ בִּירוּשָׁלַיִם הֵא לְךָ יַיִן וְתֵן לִי שֶׁמֶן וְיִהְיֶה לְמֵת׳. וְעוֹד שֶׁהַמָּמָנָה מִתְרַצָּה וּמִתְפַּיֵּס בַּאֲכִילַת הַבְּעָלִים דַּוְקָא, וַאֲפִלּוּ שֶׁיִּשַּׁנֶּה אוֹתָהּ בִּקְדֻשָּׁה מְעֻלָּה וּגְבוֹהָה יוֹתֵר כְּיָוֹן שֶׁאֵינוֹ מְקַיֵּם הַגּוּף לֹא נִיחָא לֵהּ אֶלָּא שֶׁיֹּאכְלוּהוּ בְּשִׂמְחָה שֶׁל מִצְוָה** (עיין טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה שנט).

מראה מקומות עיין במצוה תר״ח.

משנה הלכות

משנה מה שכתב בישוב דברי הרמב״ם ז״ל מקושית הרמב״ן עליו[ד]. אוכל דבר שדרכו לאכול שותה דבר שדרכו לשתות, סך דבר שדרכו לסוך, ולא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן, ולא יסחוט את הפירות להוציא מהן משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד, ואין מפטמין את השמן אבל מפטמין את היין, אין מחייבין אותו לאכול פת שעיפשה ושמן שנסרח וכיוצא בזה אלא כיון שנפסל מאוכל אדם פקעה קדושה מיניה[ה]. אף על פי שניתנה לסיכה אין נותנין אותו לא על גבי צינית (פי׳ מכה שתחת פרסת הרגל) ולא על גבי חזזית ואין עושין ממנו קמיע וכיוצא בו, שלא ניתן אלא לסיכה של תענוג שהוא צורך כל גופו של אדם ולא לסיכה של רפואה[ו]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

בעל חי אם בולע. ודע דבמקום אחר הארכתי ליישב דברי רבינו בעל הפלאה דסבירא ליה דבעל חי בולע ופולט, והאחרונים ז״ל[ז] הקיפו עליו תמיהות כתנור של עכנאי, והבאתי ראיה בס״ד לדעת ההפלאה מסיכה דבעל חי בולע, ומהגמרא (חולין ח.) שחט בסכין של איסור דבעל חי, ודו״ק כי קצרתי מאוד.

ד. שם. ה. רמב״ם שם הי״א. ו. שם הט״ז. ז. עיין תשובות חתם סופר סי׳ צ״ד, ומשנה הלכות ח״ג סי׳ נ״ו.

מִצְוָה תריא

וְהָלַכְתָּ בִּדְרָכָיו (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ״ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לְהִשְׁתַּדֵּל וְלַעֲשׂוֹת כָּל מַעֲשֵׂינוּ לְהִדָּמוֹת וְלָלֶכֶת בְּדַרְכֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּכָל יְכָלְתֵּנוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כח, ט) ׳וְהָלַכְתָּ בִּדְרָכָיו׳.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מֵאַחַר כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם[א], וְעַל יְדֵי עֲשׂוֹתוֹ הַמִּצְוָה יַשְׂכִּילוּ אֲבָרָיו הַנַּשְׁמִיִּים, שֶׁעַל כָּל אֵבֶר מִצְוָה מְיֻחֶדֶת לוֹ, וְנָתַן לָנוּ אֶת תּוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה, צָרִיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל בְּכָל כֹּחוֹ וְלַעֲמֹד בְּצַלְמוֹ וּבְצֶלֶם דְּמוּת תַּבְנִיתוֹ בְּמַעֲשָׂיו וּפְעֻלּוֹתָיו וּמַחְשְׁבוֹתָיו (עיין מצודת דוד (רדב״ז) מצוה יא), וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז״ל (ספרי פר׳ עקב יג) בְּפֵרוּשׁ הַמִּצְוָה הַזֹּאת[ב] ׳מַה

משנה הלכות

תריא) התנהגות בדרך הממוצע. קיום המצוה, הנה איתא (אבות פ״ב מ״א) ׳רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם׳. ולפי שדעות הרבה יש בבני אדם זו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר, ויש מהן שהן לאדם מתחילת ברייתו לפי טבע גופו שירש מאבותיו, ויש מהן שטבעו של אדם זה מכוון ומקבל אותם מהרה יותר משאר הדעות, ויש מהם שלמד אותם מאחרים, או שהרגיל עצמו בהם לפי שעלתה בו, או ששמע שזו דעה טובה והרגיל עצמו עד שנראה בלבו ובטבעו[ג]. ושתי קצוות הרחוקות זו מזו אינן טובות, ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן יחזור עצמו וילך בדרך הישרה היא המידה בינונית, רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה, כיצד לא יהא בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, לא יקפוץ ידו ולא יפזר יותר מדאי, אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו ומלוה כראוי למי שצריך[ד]. והמטה קצת מדרך הבינונית לצד החסד נקרא חסיד, ומגובה לב יתרחק עד קצה האחרון, ומצוה ללכת בדרכים הללו הבינונים שנאמר ׳והלכת בדרכיו׳[ה]. וכיצד ירגיל אדם עצמו, יעשה וישנה וישלש במעשים על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו לעשותו, ולא יהיה בהם טורח עליו, ויקבעו הדעות הטובות בנפשו, כך למדנו בפירוש המצוה זו ׳מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון׳ וכו׳, ולפי שהשמות האלו נקרא בהם יוצר כל, והם הדרך

תריא) א. ע״פ בראשית ט, ו. **ב.** עה״פ דברים יא, כב: ׳ללכת בכל דרכיו׳. **ג.** רמב״ם שם ה״א-ב. **ד.** שם ה״ג-ד. **ה.** שם ה״ה.

הוּא נִקְרָא רַחוּם אַף אַתָּה הֱיֵה רַחוּם, מַה הוּא נִקְרָא חַנּוּן אַף אַתָּה הֱיֵה חַנּוּן, מָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִקְרָא צַדִּיק אַף אַתָּה הֱיֵה צַדִּיק, מָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִקְרָא קָדוֹשׁ אַף אַתָּה הֱיֵה קָדוֹשׁ'. הַכְּלָל כִּי צָרִיךְ לִלְמֹד בְּנַפְשֵׁנוּ וּלְהִתְרַגֵּל בְּכָל הַדְּרָכִים שֶׁנִּשְׁתַּבַּח בָּהֶם הָאֵל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וַאֲשֶׁר יֶחֱסוּ לוֹ הַנְּבִיאִים מִשֶּׁרְתֵי הַשֵּׁם. וּבִכְלַל הַמִּצְוָה שֶׁיִּבְחַר הָאָדָם הַמִּדּוֹת הַמְמֻצָּעוֹת וְיִהְיֶה שָׁם כָּל מִדּוֹתָיו בְּדֶרֶךְ הַמְמֻצָּע, כְּדִכְתִיב (תהלים נ, כג) **'וְשָׁם דֶּרֶךְ אַרְאֶנּוּ בְּיֵשַׁע אֱלֹקִים' אַל תִּקְרָא 'וְשָׁם' אֶלָּא 'וְשָׁם'[ח], בְּאֹפֶן שֶׁתִּהְיוּ רְאוּיִים לְהִקָּרֵא בָּנִים לַמָּקוֹם, וְעַל זֶה אָמְרוּ בָּרְשָׁעִים** (במדבר יד, ט) **'סָר צִלָּם מֵעֲלֵיהֶם'[ט], וּבַצַּדִּיקִים 'כִּי קֶרֶן עוֹר פָּנָיו'** (שמות לד, כט)**, וְ'חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו' כִּי בְּצֶלֶם דְּמוּת תַּבְנִיתוֹ נִבְרָא.**

סוטה יד. רמב"ם הל' דעות פ"א, ספר המצוות מצות עשה ח', סמ"ג עשין ז'.

משנה הלכות

הבינונית שאנו מחוייבין ללכת בה, ולכן נקראת 'דרך ה'', והיא שלימד אברהם אבינו לבנו שנאמר (בראשית יח, יט) 'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'', וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר (שם) 'למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו'[יא].

גודל הנהגה זו. ודע דמצוה זו האריכו בה בכל ספרי מוסר הקדושים עיין עליהם. ומצוה זו תצוה אותנו לעשות דברים בכל ימי חיינו הכל לטובה, המידות שנקרא בהם היוצר יתברך שמו, כי זה מורה שהמידות האלו הם טובים. והיות כי יכול אדם לקיים התרי"ג מצוות ולהיות נבל על פי התורה כאשר כתב הרמב"ן בפר' קדושים (ויקרא יט, ב), צוה לנו להלוך בדרכיו בקדושה וטהרה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובכל עת בזכרים ונקבות.

ו. ע"ע שבת קלג: וראה גם בסוטה יד. **ז.** עיין רמב"ם הל' דעות פ"א ה"ה. **ח.** עיין מו"ק ה. סוטה ה: **ט.** כלומר סר הצלם אלקים שעליהם. **י.** קהלת ח, א. **יא.** שם ה"ז.

פָּרָשַׁת וַיֵּלֶךְ יֵשׁ בָּהּ ב׳ מִצְוֹת עֲשֵׂה

מִצְוָה תריב

מִצְוַת הַקְהֵל (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ״ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְהֵל אֶת כָּל עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וְטַף, בְּכָל מוֹצָאֵי שְׁבִיעִית בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי מֵחַג הַסֻּכּוֹת שֶׁל שָׁנָה הַשְּׁמִינִית בָּעֲזָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לא, יב) 'הַקְהֵל אֶת הָעָם הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁעִקָּרָן וְקִיּוּמָם שֶׁל עַם יִשְׂרָאֵל הוּא הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, וּבָהּ יִפָּרְדוּ מִכָּל אֻמָּה וְלָשׁוֹן לִהְיוֹת זוֹכִים לְחַיֵּי עַד, תַּעֲנוּג נִצְחִי שֶׁאֵין לְמַעְלָה הֵימֶנּוּ שֶׁאֵין הַפֶּה יָכוֹל לְדַבֵּר וְהָאֹזֶן לִשְׁמֹעַ, וְלָכֵן רָאוּי הוּא וְנָכוֹן שֶׁיִּקָּהֲלוּ הַקָּהָל הַקָּדוֹשׁ הַכֹּל יַחַד בִּזְמַן אֶחָד מִן הַזְּמַנִּים לִלְמֹד וְלִשְׁמֹעַ דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת מִפִּי הַמֶּלֶךְ, וְעַל זֶה אָמְרוּ רַז״ל (חגיגה ג.)

משנה הלכות

תריב) גדרי המצוה והקריאה. קיום המצוה, מוצאי שמיטה במוצאי יום טוב הראשון של סוכות, שהוא תחילת חולו של מועד של שנה השמינית, וכל ישראל בירושלים שעלו לרגל, היו תוקעין בחצוצרות בירושלים להקהיל את כל העם לעזרה, מביאין בימה של עץ לעזרת נשים והמלך יושב עליה (היה עומד הרי זה משובח), נותנין לו ספר תורה ומתחיל לקרות בו מתחילת 'אלה הדברים' עד סוף פרשת שמע, ומדלג עד ל'והיה אם שמוע' וגו', ומדלג עד ל'עשר תעשר', וקורא מ'עשר תעשר' על הסדר עד סוף ברכות וקללות, עד 'מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב' ופוסק, והקורא מברך לפניה ולאחריה ככל קורא בתורה, וכל הקהל מתקבצין סביביו ושומעין, גמר הקריאה מתפלל שבע ברכות, ואלו הן רצה, ומודים, אתה בחרתנו עד מקדש ישראל והזמנים, כדרך שמברכין בתפילה הרי שלשה, והרביעית מתפלל על המקדש שיעמוד וחותם ברוך אתה ה' השוכן בציון. והחמישית מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם וחותם הבוחר בישראל, והשישית מתפלל על הכהנים שתתקבל עבודתם וחותם מקדש הכהנים, והשביעית מתחנן ומתפלל כפי מה שיכול וחותם הושיעה את עמך ישראל, שעמך ישראל צריכין להושע וחותם ברוך אתה ה' שומע תפילה[א]. הקריאה והברכות הכל בלשון הקודש[ב].

תריב) א. רמב״ם הל' חגיגה פ״ג ה״א וה״ג-ד. **ב.** שם ה״ה.

'אִם אֲנָשִׁים בָּאִים לִלְמֹד נָשִׁים בָּאִים לִשְׁמֹעַ טַף לָמָּה בָּאִים לִתֵּן שָׂכָר לְמְבִיאֵיהֶם', וְהַפְּרוּשׁ דְּהַכְנוּם הַגָּדוֹל הַזֶּה לִלְמֹד וְלִשְׁמֹעַ וּלְלַמֵּד, וּמִתּוֹךְ הַכְּנוּם הַגָּדוֹל הַזֶּה יְסַפְּרוּ הַכֹּל מִמַּה שֶׁשָּׁמְעוּ בְּדִבְרֵי הַתּוֹרָה וְיסַפְּרוּ בְּשִׂבְחָהּ וְהוֹד עֶרְכָּהּ, וְיִכָּנֵם בְּלִבָּם חִשְׁקָהּ, וְיִלְמְדוּ לָדַעַת אֶת הַשֵּׁם וּלְיִרְאָה אוֹתוֹ כָּל הַיָּמִים[ג] (חינוך). וְהָיְתָה הַקְּרִיאָה בְּמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית שֶׁהִיא הַתְּחָלַת הַשְּׁמִינִית לְפִי הַדּוֹמֶה לְפִי שֶׁשְּׁנַת הַשְּׁבִיעִית כֻּלָּהּ קֹדֶשׁ וְכֻלָּם עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה, שֶׁאֵין בָּהּ עֲבוֹדַת הָאָרֶץ, וּבַשְּׁמִינִית כָּל אֶחָד חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ וְיִהְיֶה זֶה פּוֹנֶה לְכַרְמוֹ, צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְהִיל כֻּלָּם וּלְלַמְּדָם חֻקֵּי תוֹרָה וּלְהַזְהִירָם עַל הַמִּצְוֹת שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח מִפִּיהֶם וּמִפִּי זַרְעָם לְעוֹלָם.

סוטה מא. רמב"ם הל' חגיגה פ"ג, ספר המצוות מצות עשה ט"ז, סמ"ג עשין ר"ל.

מִצְוָה תריג

לִכְתֹּב סֵפֶר תּוֹרָה (מִצְוַת עֲשֵׂה רמ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל לִכְתֹּב לוֹ סֵפֶר תּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לא, יט) 'כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל'.

משנה הלכות

המחוייבים. וכולם חייבים במצות הקהל, האנשים ונשים וטף, וכל הפטורים מן הראייה פטורין מן הקהל חוץ מנשים, וטף וערל שחייבים בהקהל[ד]. לועזים או גרים שאינם מבינים לשון הקודש חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה וביראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו תורה בסיני, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה ויתירה, ונקבעה קריאה זו לחזק דת האמת, אשר בו תלוי קיום האומה וקיום כל העולם כולו[ה]. חל להיות בשבת דוחין אותו לאחר השבת, שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב[ו]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן, והמצוה על המלך לקרות ועל העם לשמוע, יהי רצון שנזכה להקהל במהרה בימינו ולשמוע מפי משיח צדקינו אמן.

תריג) גדרי המצוה. מצות עשה לכל אדם מישראל לכתוב לו ספר תורה מבראשית עד לעיני כל ישראל וללמוד בה, ואפילו הניחו לו אבותיו או יש לו הרבה ספרי

ג. ראה דברים שם יג. ד. שם ה"א-ב. ה. שם ה"ו. ו. שם ה"ז. וראב"ד שם.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּפָרֵשׁ 'וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל', וְאָמְרוּ רַז"ל (קידושין מ:) 'גָּדוֹל הַלִּמּוּד שֶׁמֵּבִיא לִידֵי מַעֲשֶׂה' עַד שֶׁאָמְרוּ (פאה פ"א מ"א) 'וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם', וְגָזְרָה חָכְמָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לַהֲגוֹת בָּהּ יוֹמָם וָלַיְלָה, וְאִם לֹא יִהְיֶה לוֹ סֵפֶר תּוֹרָה מִשֶּׁלּוֹ אֲפִלּוּ אִם יָקַבֵּל בְּהַשְׁאָלָה לֹא יִמָּלֵט בִּזְמַן מִן הַזְּמַנִּים שֶׁלֹּא יִמְצָא מִי שֶׁיַּשְׁאִילֶנּוּ סֵפֶר תּוֹרָה, כִּי לְעַצְמוֹ יִצְטָרֵךְ אוֹ לְסִבָּה אַחֶרֶת, וְנִמְצָא מִתְבַּטֵּל מִתּוֹרַת ה'[א]. וַאֲפִלּוּ יָקַבֵּל סֵפֶר תּוֹרָה בִּירֻשָּׁה לִפְעָמִים יִתְרַבּוּ הַיּוֹרְשִׁים וְכָל אֶחָד יִסְמֹךְ עַל סֵפֶר תּוֹרָה זוֹ וְלֹא יִכְתְּבוּ לְעַצְמָם, וְאוּלַי לֹא יִכְתֹּב לְעַצְמוֹ מִקֹּדֶם עַל סְמַךְ שֶׁיִּירַשׁ מֵאֲבוֹתָיו לְאַחַר מִיתָתָם וְנִמְצָא דְּבַר ה' מִתְבַּטֵּל קֹדֶם שֶׁיִּירָשֵׁנוּ. לְבַד כִּי אִם יִסְמֹךְ עַל זֶה לִפְעָמִים יִירַשׁ סֵפֶר תּוֹרָה יָשָׁן נוֹשָׁן מֵאֲבוֹתָיו וַאֲבוֹת אֲבוֹתָיו שֶׁגַּם הֵם סָמְכוּ עַל יֶרֶשֶׁת אָבוֹת, וְיִמָּנַע מִלִּקְרוֹת בּוֹ לִרֹב יָשְׁנוֹ וְיַחְשֹׁשׁ שֶׁלֹּא יִפָּסֵד וְהוּא אֶצְלוֹ חֲשִׁיבוּת גָּדוֹל, כְּדֶרֶךְ הָעוֹלָם שֶׁמִּתְחַשְּׁבִים מְאֹד מַה שֶּׁבָּא בִּירֻשָּׁה מֵאֲבוֹת אֲבוֹתָיו. לְבַד כִּי מַה שֶּׁטָּרַח וְעָמַל בּוֹ חָבִיב אֶצְלוֹ, וּלְפִיכָךְ

משנה הלכות

תורות מאחרים חייב לכתוב ספר תורה לעצמו, ואם לקח ספר תורה מן השוק דומה כאילו גזל מצוה מהשוק, אבל אם לקח ספר תורה פסול והגיה בו אפילו אות אחת והכשירו מעלה עליו כאלו כתבו כולו, כתבו בידו הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני[ג].

על ידי שליח. ואם עשה שליח שיכתוב לו בשכר או צוה לאחרים שיכתבו לו וכל שכן מי שאינו יודע לכתוב בעצמו יצא דשלוחו של אדם כמותו[ד]. ונחלקו האחרונים ז"ל אי בעי שליחות לכתוב לו ספר תורה, דעת מרן זקיני בבית שערים (יו"ד סי' שס"ה-שסו-שסז) שכתיבת ספר תורה לא בעי שליחות אלא שוכרו כפועל ומשלם לו שיכתוב לו, ויש חולקים, ובקרית ספר למאירי (מ"ד קדושת הספר) כתב וזה לשונו 'וכתבו הגאונים שאם צוה לכתוב בשכר שלוחו של אדם כמותו', ועיין בספר האשכול[ה], ולעניות דעתי ראיה מוכרחת דלא בעי שליחות דוקא, שהרי קיימא לן קנה ספר תורה מן השוק והגיה בו אות אחת הרי הוא

תריג) א. ע"ע חינוך. ואלה המצות (חאגיז) מצוה תריג. ובמצודת דוד (רדב"ז) מצוה פב. **ב.** עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רנ. **ג.** רמב"ם הל' ספר תורה פ"ז ה"א. יו"ד סי' ע"ר ס"א. **ד.** רמב"ם שם יו"ד שם. ועיין מנחת חינוך. **ה.** דף ל"ו הל' ספר תורה.

כָּל אֶחָד מְחֻיָּב לִכְתֹּב לְעַצְמוֹ וְקָרָא בוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו. וְרֶמֶז גָּדוֹל יֵשׁ בַּדָּבָר שֶׁאַל יִסְמֹךְ עַל תּוֹרַת אֲבוֹתָיו שֶׁיָּבֹא לוֹ בִּירֻשָּׁה, שֶׁאֵינָהּ יְרֻשָּׁה לְךָ אֶלָּא כָּל אֶחָד מְחֻיָּב לַעֲמֹל וּלְחַדֵּשׁ בְּתוֹרַת ה׳ עַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ ׳כָּל מַה שֶּׁתַּלְמִיד וָתִיק עָתִיד לְחַדֵּשׁ׳, וְלֹא יֹאמַר אֵינִי רָאוּי לִכְתֹּב תּוֹרַת ה׳ וְלֹא הִגִּיעוּ מַעֲשַׂי לְמַעֲשֵׂי אֲבוֹתַי, אֶלָּא ׳כִּתְבוּ לָכֶם׳ בָּא הַחִיּוּב לְכָל אֶחָד כְּפִי אֲשֶׁר חָנָנוֹ ה׳.

סנהדרין כא: ב״ב יג: יד. מנחות ל׳. רמב״ם הל׳ ספר תורה, ספר המצוות מצות עשה י״ח, סמ״ג עשין כ״ד, סמ״ק סי׳ קנ״ה, יורה דעה סי׳ ע״ר.

וְתוֹדָה אַקְרִיב לַה׳ בִּדְבָרִים, שֶׁזִּכַּנִי לְסַיֵּם סֵפֶר דְּבָרִים,

וְעוֹד אֲדַבֵּר תִּשְׁבָּחוֹת, לַאֲדוֹן הַהַשְׁגָּחוֹת, שֶׁשָּׁם חֶלְקִי מֵעֲמִלִים בַּתּוֹרָה, וְלֹא מִן הַכְּנַעֲנִים הַמַּרְבִּים בְּסָחוֹרָה, וּבְרוּךְ הַחוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת, לְאֵפֶר וְעָפָר נִבְעָר מִדַּעַת, הַנֵּנִי הֶעָנִי מִמַּעַשׂ, זוֹחֵל עָפָר כְּתוֹלַעַת, שֶׁסִּיְּעַנִי לְהוֹצִיא לָאוֹר גַּם סֵפֶר הַקָּטָן הַזֶּה, תַּרְי״ג מִצוֹת שֶׁנִּצְטַוִּינוּ עַל יְדֵי מֹזֶה בֶּן מַזֶּה, מִצוֹת הַמֶּלֶךְ מַלְכוֹ שֶׁל עוֹלָם, נֶאֱמָנִים וְקַיָּמִים עַד הָעוֹלָם, וּבָזֶה נִשְׁלְמוּ תַּרְי״ג מִצוֹת הַמֶּלֶךְ, עַל יְדֵי ׳מְנַשֶּׁה הַקָּטָן׳ עֶבֶד הַמֶּלֶךְ, בְּהַקָּדוֹשׁ ר׳ אֱלִיעֶזֶר זְאֵב בֶּן הַמֶּלֶךְ, נֶכֶד לַגְּאוֹנִים הַקְּדוֹשִׁים צַדִּיקִים מְלָכִים וְשָׂרִים עַד דָּוִד הַמֶּלֶךְ, וְאָנָּא ה׳ הוֹשִׁיעָה נָּא, כְּשֵׁם שֶׁעָזַרְתַּנִי לְסַיֵּם סֵפֶר זֶה כֵּן תְּזַכֵּנִי לְהַתְחִיל וּלְסַיֵּם עוֹד סְפָרִים אֲחֵרִים וּלְהוֹצִיא לָאוֹר כְּתֵבִי יָד חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה אֲשֶׁר יֶשְׁנָם תַּחַת יָדִי.

וִיהִי נֹעַם ה׳ אֱלֹקֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.

משנה הלכות

כאילו כתבה כולה, והרי התם על כרחך שלא נכתבה כל התורה לשמו בתור שליחות, והבן[ז]. ספר תורה של שותפים יש סוברים דיצא בו ידי כתיבת ספר תורה ויש חולקים והכי נראה[ח].

אשה. אשה דעת החינוך וכן נראה דעת הרמב״ם[ט] ועוד פוסקים דפטורה ממצוה זו, והשגת אריה (סי׳ ל״ה) הרבה לחלוק וסבירא ליה דחייבת, ועיין בגמרא (ב״ק פז:) ׳מאי מגילה, רב חסדא אמר ספר תורה, והתם לאשה מיירי, ואם כן נראה דגם אשה מקיימת המצוה, וצריך עיון[י].

שאר דינים. ודעת הרא״ש וגדולי הפוסקים[יא] דבזמן הזה מקיימין מצוה זו בספרים

ו. ירושלמי פאה פ״ב ה״ד. ויק״ר כב, א. ז. ועיין שו״ת משנה הלכות ח״ה סי׳ קפ״ט, ובח״י סי׳ קפ״ג. ח. עיין מנחת חינוך. ט. ספר המצות מצוה י״ח. י. ועיין שו״ת משנה הלכות ח״ד סי׳ קכ״ז. יא. עיין יו״ד סי׳ ע״ר ס״ב.

מצוות
דרבנן